



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/192/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

התובעים:

1. חשמונאי גדי
2. חשמונאי דורית

באמצעות ב"כ עו"ד רוני סלנט
בית עובד 8, תל אביב - יפו
טל': 03-5377110 פקס: 03-5377550

נגד

הנתבעים:

1. לוריא אריה
2. לוריא אורה

באמצעות ב"כ עוה"ד יצחק פרוינד ואלחנן הרשנזון
סוקולוב 33, רמת השרון
טל': 052-6263324 פקס: 03-5490583

החלטה

1. ביום 27.12.2018 ניתנה החלטתי, הדוחה בקשת הנתבעים להורות על העברת התביעה לבית משפט מוסמך בהעדר סמכות עניינית למפקחת על רישום מקרקעין לדון בה. בתוך כך, הוספתי והורתי לצדדים להודיע בתוך 15 יום האם במסגרת בירור התביעה העיקרית ברצונם להביא ראיות, לרבות באמצעות תצהירי עדות ראשית.
2. הנתבעים הודיעו כי ברצונם לעשות כן.
3. התובעים טרם הודיעו עמדתם. תחת זאת, ביקשו כי תינתן החלטה בבקשה לפיצול סעדים שהגישו ביום 11.4.2018. זאת, לנוכח החלטת המפקחת (גב' טלי להב) מיום 7.5.2018, לפיה הבקשה תידון במעמד הצדדים, ומשהבקשה לא נדונה בדיון שהתקיים ביום 17.10.2018 בפני המפקחת (גב' להב).
4. הוראת תקנה 44 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, מורנו:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/192/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"(א) תובענה תכיל את מלוא הסעד שהתובע זכאי לו בשל עילת התובענה; אך רשאי תובע לוותר על חלק מהסעד כדי להביא את התובענה בתחום שיפוטו של בית המשפט.

(ב) תובע שלא כלל בתובענה חלק מהסעד או ויתר עליו, לא יגיש אחרי כן תובענה בשל חלק זה."

5. הוראת תקנה 45 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, מוסיפה ומורנו:

"מי שזכאי לסעדים אחדים בשל עילה אחת, רשאי לתבוע את כולם או מקצתם; אך אם לא תבע את כולם, לא יתבע אחרי כן כל סעד שלא תבעו, אלא אם כן הרשה לו בית המשפט שלא לתבעו."

6. עיון בבקשה מעלה כי התובעים ביקשו להתיר להם "לפצל את סעדיהם בגין עילות התובענה הנובעות ממחדלי המשיבים, ולהתיר לתובעים להגיש תביעה נוספת, לכשיתגבשו הסעדים המפורטים לעיל". אשר לסעדים שפיצולם התבקש, טענו התובעים כי "נזקי התובעים בגין נזקים לבית החדש, ככל שנגרמו או יגרמו, טרם התגבשו סופית בעת הגשת התביעה לצו עשה, ועל כן לא ניתן לאמוד אותם כעת." הא ותו לאו.

7. אין בידי להיעתר לבקשה בנסחה הלאקונית והחסר כאמור.

8. ככל שהתובעים עומדים על בקשה לפיצול סעדים, עליהם לפרט בבקשתם הסעדים שפיצולם מתבקש ועילת התביעה מכוחה מבוקש הסעד, ביחס לכל אחד מהסעדים.

9. למותר לציין, כי כאשר מדובר בסעדים הנובעים מעילות תביעה נפרדות, ככלל, אין צורך בהיתר לפיצול סעדים. כך גם ביחס לעילת תביעה שאינה מצויה בסמכותה העניינית של הערכאה השיפוטית (לרבות טריבונל שיפוטי), לגביה התובע אינו נזקק להיתר להגשת תביעה לקבלת סעד נוסף.

10. התובעים רשאים להגיש בקשה מתוקנת לפיצול סעדים, בתוך 7 ימים מהיום. ככל שתוגש, רשאים הנתבעים להגיש תגובתם בתוך 14 ימים נוספים. לתשובת התובעים בתוך 7 ימים נוספים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/192/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

11. ככל שלא תוגש בקשה כאמור, יודיעו התובעים במועד דלעיל, עמדתם לעניין הבאת ראיות לצורך בירור התביעה העיקרית.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים בדואר ובפקסימיליה.
ניתנה היום, ט' שבט תשע"ט, 15 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה